

[예상][2][13.04-1]평화 의무의 개념, 근거 및 명시적 조항 부재 시 인정 여부

【문제 13.4】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 C사와 노동조합 D는 2024년 1월 1일, 유효기간을 2년으로 하는 단체협약을 체결하였다. 해당 단체협약에는 임금 체계 개편과 복리후생 증진에 관한 상세한 합의 사항이 포함되어 있었다. 그러나 협약 체결 후 6개월이 지난 시점에서 인근 경쟁업체들의 임금이 대폭 인상되자, 노동조합 D는 "물가 상승과 주변 업체와의 형평성을 고려할 때 기존 협약에 명시된 임금 인상분은 현실적이지 않다"고 주장하며 추가적인 임금 인상을 요구하는 특별교섭을 신청하였다. C사가 "이미 유효한 단체협약이 존재하므로 차기 갱신 시점까지는 임금 조건을 변경할 수 없다"며 교섭을 거부하자, 노동조합 D는 조합원 찬반투표를 거쳐 전면 파업에 돌입하였다. 이에 C사는 노동조합 D의 파업이 단체협약상 명시적인 쟁의행위 금지 조항은 없더라도 단체협약의 본질상 인정되는 평화의무를 위반한 불법 쟁의행위라고 주장하며, 노동조합을 상대로 손해배상을 청구하고 쟁의행위 중단 가처분을 신청하였다.

(물음 1) 단체협약의 효력으로서 인정되는 "평화의무"의 개념과 근거를 서술하고, 사례와 같이 단체협약에 명시적인 평화유지 조항이 없는 경우에도 평화의무가 인정될 수 있는지 여부를 논하시오.(25 점)